# Datos del solicitante:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de Solicitud | **2530458** | Fecha solicitud: 06/02/2026 10:48:42 | |
| Tipo de Documento | Nit | Número de identificación | 9004229088 |
| Tipo de vinculación: | ApodDdo - LA PREVISORA SA COMPANIA | Tarjeta profesional: | 102221 |
| Primer Nombre | ECONOMIA DERECHO Y SOCIEDAD SAS | Segundo Nombre | |
| Primer Apellido | | Segundo Apellido | |
| Email | tutelas@edys-sas.com | Teléfono de contacto: | |

# Datos de la solicitud:

Número de radicación: **08001333300720260001000** ☐ Parte procesal

Ubicación:

Datos del proceso:

Clase del proceso:TUTELA
Ponente:JESUS ENRIQUE HERNANDEZ GAMEZ
Demandante:ANTHONY JOSE ANDRADE POLO
Demandado:LA PREVISORA S.A COMPAIA DE SEGUROS
Asunto:

Observaciones del solicitante:

Máximo 1000 caracteres.

**De acuerdo a la información aportada por el usuario, seleccione el tipo de publicidad para la actuación y sus documentos (se recomienda dejarlo como tipo de publicidad: Clasificada):**

○ **PÚBLICA:** Actuación visible para todos los usuarios; los documentos de esta actuación quedarán públicos

**Bogotá D.C, 06 de febrero de 2026**

SEÑORES
**JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

**Radicado**: 08-001-33-33-007-2025-00164-00
**Accionante:** ANTHONY JOSE ANDRADE POLO
**Accionada:** PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS.
**Asunto**: IMPUGNACIÓN –ACCIÓN DE TUTELA.

**Respetados doctores,**

TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN, identificada como aparece al final del escrito, actuando como apoderada judicial de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, identificada con NIT No. 860.002.400-2, representada legal, judicial y extrajudicialmente por la doctora Leydy Viviana Mojica Peña, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.511.668, quien otorgó poder mediante la escritura pública No. 0510 del 17 de junio de 2025, protocolizada en la Notaría 35 del Círculo de Bogotá D.C., en ejercicio del derecho de contradicción y defensa de mi representada, me permito impugnar el fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA del 03 de febrero de 2026, en los siguientes términos:

## I. SENTENCIA IMPUGNADA

El JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA tuteló el derecho fundamental del accionante, por lo que ordenó a Previsora S.A. Compañía de Seguros que:

> **SEGUNDO: ORDENAR** al Gerente, presidente y/o director LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., realice dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a: (i) remitir el expediente del accionante a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico y (ii) asumir el costo de los honorarios correspondientes y si esta decisión es apelada, también deberá asumir los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, según lo expuesto en la parte motiva.

## II. SOLICITUD

Con fundamento en los argumentos que se expondrán a continuación, en nombre y representación de la compañía accionada, me permito solicitar respetuosamente a su despacho:

**REVOCAR el fallo de primera instancia,** proferido por el JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA del 03 de febrero de 2026, que tuteló el derecho fundamental del accionante.

En su lugar, **DECLARAR que la Previsora no tiene la obligación de impugnar el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido en primera oportunidad, ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, toda vez que la normativa establece que dicho gasto debe ser asumido por el solicitante, salvo que se encuentre en una situación de vulnerabilidad que justifique un trato excepcional.**

## CUESTIÓN PRELIMINAR

Desde el marco normativo y jurisprudencial que rige el Sistema General de Seguridad Social, la asunción de los honorarios de las Juntas de Calificación de Invalidez no depende únicamente del porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado, sino **del origen de la controversia y de quién activa el mecanismo excepcional de revisión**. En este sentido, cuando el dictamen inicial arroja una pérdida de capacidad laboral **superior al 10 %**, se habilita la posibilidad de acceder a determinadas prestaciones; sin embargo, ello **no traslada de manera automática a la aseguradora la obligación de sufragar los honorarios de la Junta Regional**.

Debe precisarse, en primer lugar, que la **intervención de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez no constituye una instancia ordinaria del proceso de calificación**, sino un escenario técnico de resolución de discrepancias. Por tanto, **su activación responde a la existencia de una inconformidad concreta** frente al dictamen inicial y a la voluntad de una de las partes de controvertirlo. Bajo este entendido, **quien promueve la controversia asume la carga económica que de ella se deriva**, en aplicación del principio general según el cual quien impulsa una actuación debe soportar sus costos.

Así, cuando el dictamen inicial fija una pérdida de capacidad laboral **mayor al 10 %** y es el **solicitante** quien manifiesta inconformidad y decide acudir a la Junta Regional en busca de una recalificación, **la actuación responde a un interés directo y particular del afiliado o reclamante**, orientado a modificar, ampliar o mejorar su situación prestacional. En este escenario, **no existe una obligación legal que imponga a la aseguradora el deber de asumir los honorarios**, pues esta ya cumplió con su carga legal al emitir la calificación inicial dentro de sus competencias.

Adicionalmente, trasladar de manera automática a la aseguradora el pago de los honorarios en todos los casos en que la PCL sea superior al 10 % implicaría **desconocer el principio de causalidad del gasto**, según el cual los costos del trámite deben ser asumidos por quien lo provoca. La aseguradora no puede ser compelida a financiar una actuación adicional que **no promovió ni generó**, máxime cuando el dictamen inicial produce efectos jurídicos válidos y fue emitido conforme al procedimiento reglado.

Desde una perspectiva sistemática, esta interpretación resulta coherente con los principios de **equilibrio financiero y sostenibilidad del sistema**, en tanto evita que las aseguradoras

asuman cargas económicas indiscriminadas derivadas de controversias individuales, y preserva el carácter excepcional de la intervención de las Juntas de Calificación.

En consecuencia, **cuando el dictamen de pérdida de capacidad laboral es superior al 10 % y es el solicitante quien impulsa la revisión ante la Junta Regional**, corresponde a este último **asumir el pago de los honorarios**, al tratarse de una actuación promovida en su exclusivo interés y no de una obligación legal imputable a la compañía de seguros. Este criterio respeta la lógica del sistema, la distribución razonable de cargas y la finalidad técnica de las Juntas de Calificación.

## III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### 1. Ausencia de interés jurídico de La Previsora para impugnar el dictamen emitido en primera oportunidad al tenor del mandato normativo.

El juez de primera instancia desconoció que La Previsora no tiene interés jurídico en impugnar el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emitido en primera oportunidad, por lo que no está obligada a asumir el costo del trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Cuando un dictamen de pérdida de capacidad laboral es objeto de controversia y se remite a una Junta Regional de Calificación, ello ocurre exclusivamente por iniciativa de la parte interesada en cuestionar el porcentaje de incapacidad asignado, la relación de causalidad entre el accidente y la afectación sufrida, o la aplicación de los criterios técnicos establecidos en la normatividad vigente. La finalidad de este recurso es garantizar una valoración objetiva e imparcial en casos de desacuerdo con la calificación inicial.[1]

El trámite ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez genera costos asociados al pago de honorarios por la realización del dictamen. Por regla general, **quien solicita la intervención de la Junta debe asumir el costo inicial de los honorarios**; sin embargo, en ciertos casos, como en la calificación de trabajadores afiliados al sistema de riesgos laborales, dichos costos pueden ser cubiertos por la entidad administradora correspondiente o por la aseguradora, dependiendo de la naturaleza de la controversia y quien tenga interés en recurrir el dictamen[2].

Si se presenta un caso de disconformidad con el dictamen de calificación de pérdida laboral, el expediente será remitido a la Junta Regional de Calificación para su revisión, previa cancelación de los honorarios por parte del interesado.

En este sentido, el artículo 19 del Decreto 1352 de 2013 establece que: *"Artículo 20. Honorarios. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen, sin importar el número de patologías que*

[1] Esto se entiende como un desarrollo y garantía del derecho fundamental al debido proceso administrativo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
[2] Corte Constitucional. Sentencias T-400 de 2017 y T-003 de 2020

*se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud,* ***el cual deberá ser cancelado por el solicitante*** *(...)"* (cursiva subrayado y negrillas fuera del texto original)

**De lo anterior se desprende con claridad que la obligación de sufragar los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez recae, de manera directa y exclusiva, en quien promueve la controversia frente al dictamen inicial y solicita su revisión**. En consecuencia, no puede trasladarse dicha carga económica a una entidad que no manifestó inconformidad alguna con la calificación emitida en primera oportunidad ni promovió el trámite ante la Junta.

En el presente caso, La Previsora S.A. Compañía de Seguros no ostenta interés jurídico en impugnar el dictamen de pérdida de capacidad laboral, ni ha cuestionado el porcentaje de incapacidad, la relación de causalidad o los criterios técnicos aplicados en la calificación inicial. Su actuación se ha limitado al cumplimiento de las obligaciones que le asisten en su condición de aseguradora del ramo SOAT, sin que exista norma legal o reglamentaria que le imponga asumir los costos derivados de un recurso promovido por un tercero.

Por tanto, resulta jurídicamente improcedente endilgar a La Previsora el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, pues ello desconocería el **principio según el cual quien recurre y activa el trámite es quien debe asumir su costo**, conforme a lo expresamente previsto en el artículo 19 del Decreto 1352 de 2013. En este contexto, la decisión del juez de primera instancia incurre en un error de apreciación normativa al atribuir a La Previsora una obligación que no se deriva ni de la ley ni de su interés jurídico en la controversia, vulnerando así el marco legal que regula el procedimiento de calificación de la pérdida de capacidad laboral.

## 2. Importancia de la precisión en la aplicación de la Jurisprudencia Constitucional sobre el SOAT

Es crucial destacar que, si bien la jurisprudencia constitucional[3] ha sido clara y enfática en cuanto a la obligación de las aseguradoras encargadas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de cubrir los costos asociados con la calificación inicial de pérdida de capacidad laboral, es importante precisar los alcances de dicha jurisprudencia. No existe disposición alguna dentro de la misma que extienda esta obligación a cubrir los honorarios

[3] Corte Constitucional Sentencia T -003 de 2020: "De otra parte, la Sala subraya que, en primera oportunidad, la emisión del dictamen constituye una obligación a cargo, no solo de las entidades tradicionales del sistema de seguridad social, como los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales y las entidades promotoras de salud. En los términos indicados, ese deber también recae en las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, cuando el examen tenga relación con la ocurrencia del siniestro amparado mediante la respectiva póliza. Esto implica, a propósito del asunto que se debate en la presente acción de tutela, que las empresas responsables del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito tienen también la carga legal de realizar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez de quien realiza la reclamación." (cursiva y negrilla fuera del texto original).

derivados de la impugnación de dicho dictamen ante la junta regional de calificación de invalidez.

Este aspecto cobra relevancia en contextos donde el accionante decide impugnar el resultado inicial por desacuerdo o por tener un interés particular en la reconsideración del dictamen. La responsabilidad de asumir los costos asociados a este proceso de impugnación, según se desprende de la jurisprudencia y la normativa vigente, no recae automáticamente sobre la aseguradora encargada del SOAT, sino que debe ser asumida por la parte interesada en solicitar la revisión.

Este entendimiento es fundamental para asegurar la correcta aplicación de los derechos y obligaciones tanto de los asegurados como de las aseguradoras, garantizando así el equilibrio y la justicia procesal en la gestión de estos casos específicos.

Por lo tanto, es primordial que tanto los operadores judiciales como las partes involucradas en este tipo de procesos tengan claro que la cobertura de los honorarios por impugnación no está contemplada bajo el paraguas de obligaciones directas de las aseguradoras del SOAT, según lo establecido por la jurisprudencia constitucional.

Frente a la obligación de asumir los costos de la impugnación por parte de las aseguradoras del SOAT, esta surge de forma muy excepcional y no de carácter legal y está limitada a que las compañías aseguradoras sufraguen el costo de los honorarios del trámite de impugnación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, esto solo aplicará cuando haya necesidad de dar aplicación al principio de solidaridad constitucional ante la imposibilidad material debidamente acreditada del interesado en asumirlos[4], cuando el solicitante sea una persona en situación de vulnerabilidad.

La definición de "persona en situación de vulnerabilidad" en este contexto incluye, pero no se limita a, individuos con insuficiencia de recursos económicos, afectaciones graves de salud que impidan la autonomía personal, o circunstancias sociales que agraven su condición de indefensión frente a la adversidad.

La evaluación de la solicitud de pago de honorarios para el trámite de impugnación de la Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) debe abordarse desde dos dimensiones fundamentales: (i) La jurisprudencia constitucional ha establecido que la obligación de asumir los honorarios por parte de la aseguradora sólo **es procedente cuando se demuestra la incapacidad económica del actor para enfrentar dichos gastos.** Conforme a las sentencias SU-819 de

[4] En la sentencia T-195 de 2024, la Corte Constitucional enunció lo siguiente en relación con la incapacidad económica del interesado para asumir el pago de la valoración en primera oportunidad: *"55. Cuando las personas no puedan costear los dictámenes periciales necesarios para valorar la pérdida permanente de su capacidad laboral, la Corte ha encontrado procedente la acción de tutela para reclamar que las aseguradoras a cargo de expedir los respectivos seguros de SOAT sufraguen el costo de la valoración [48], para garantizar su acceso a la seguridad social. Es así como, "[c]uando el solicitante sea una persona en situación de vulnerabilidad, que no cuente con los recursos económicos para sufragar el costo de la valoración, las aseguradoras deberán asumir el pago de los honorarios a fin de que este pueda iniciar la reclamación de la indemnización por incapacidad permanente [49]."*. El anterior razonamiento es igualmente predicable de los honorarios para acudir ante la Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez.

1999 y T-260 de 2017, es responsabilidad del demandante probar su incapacidad económica, sin que se establezca una tarifa legal específica sobre la idoneidad de los medios probatorios presentados. Así, corresponde al actor proporcionar suficientes elementos de juicio para acreditar su situación económica, mientras que el juez constitucional debe valorar dicha evidencia para determinar la responsabilidad de la aseguradora en el pago de honorarios, según lo expuesto en sentencias como la T-400 de 2017, T-076 de 2019, T-003 de 2020, T-336 de 2020 y T-195 de 2024, donde se trasladó excepcionalmente la carga a las aseguradoras al verificarse la incapacidad económica del accionante, garantizando derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad social.(ii) Además, es importante considerar el marco legal establecido en el artículo 19 del Decreto 1352 de 2013 y el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 los cuales indican que las juntas regionales de calificación intervienen únicamente a solicitud de la parte interesada y que esta intervención genera una obligación de pago anticipado de honorarios. Esto refuerza la posición según la cual no existe obligación legal para la aseguradora de tramitar el recurso ni de cubrir los honorarios del trámite de impugnación si no es ella quien tiene interés en la impugnación.

**Adicionalmente, se observa que el accionante no ha aportado al expediente de tutela elementos probatorios suficientes que permitan acreditar de manera fehaciente su alegada incapacidad económica.** Esta omisión probatoria resulta determinante, toda vez que la carga de demostrar la vulneración de derechos fundamentales y la necesidad de intervención del juez constitucional recae directamente sobre quien invoca la protección judicial. En este sentido, la falta de prueba sobre la imposibilidad económica del accionante y su núcleo familiar para sufragar los gastos del recurso de apelación debilita sustancialmente su pretensión de que la aseguradora asuma dicha carga financiera.

Es imperativo para los operadores de justicia y las partes involucradas en la administración y aplicación del SOAT comprender que esta asunción de costos por parte de las aseguradoras no es generalizada, sino que se aplica bajo condiciones muy específicas de vulnerabilidad del solicitante, proporcionando así un soporte esencial en casos donde la equidad y la justicia social así lo requieran.

## 3. Alcance del principio de solidaridad frente al seguro obligatorio de tránsito.

La Corte Constitucional al tratar el principio de solidaridad en el sistema de salud en la sentencia SU-819-99, ha sostenido que:

> "*aunque se reconoce constitucionalmente el principio de solidaridad, es imperativo señalar que el Estado colombiano, al no ser un Estado benefactor, enfrenta una limitación de recursos que impide garantizar plenamente el acceso al servicio público esencial de salud. Por lo tanto, resulta esencial, para asegurar la prevalencia del interés general, la utilización adecuada y racional de los fondos destinados a la seguridad social en salud. Esto tiene como finalidad permitir que la totalidad de la población, y en especial los sectores más vulnerables, accedan a las prestaciones mínimas de salud." (...) Los fondos asignados a la seguridad social y al financiamiento del sector salud, siendo recursos públicos gestionados por el Estado, son inherentemente limitados y deben administrarse de manera que beneficien equitativamente a la comunidad. "*

Esta realidad resulta aplicable por analogía al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el cual se rige por el principio de solidaridad. En ese orden de ideas, responsabilizar al SOAT mediante jurisprudencia constitucional por costos y gastos no contemplados en su estructura financiera y presupuestaria, como lo son los honorarios de impugnación frente a la calificación en primera oportunidad de pérdida de capacidad laboral, podría comprometer la viabilidad del modelo del contrato de seguro SOAT, porque Imponer obligaciones financieras adicionales a través de decisiones judiciales no previstas en la regulación legal podría llevar a que el modelo se torne insostenible, afectando gravemente la finalidad de la prestación que ofrece la Previsora como compañía del Estado que compite en igualdad de condiciones con el sector privado. Tal situación conlleva inevitablemente a que se vea comprometida la función del SOAT prestada por Previsora SA compañía de seguros en el mercado, que consiste en eliminar las asimetrías del mercado y expandir la cobertura, haciendo imposible su sostenibilidad futura.

Además, la Corte ha desarrollado el principio mencionado en relación con el pago de los honorarios por la impugnación de la pérdida de capacidad laboral, comenzando por la sentencia T-336-20, donde establece que, aunque las aseguradoras tienen el deber de realizar el examen de pérdida de capacidad laboral, los costos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez deben ser asumidos por el demandante en caso de impugnación.

La Corte argumenta que es el accionante quien debe sufragar estos costos, ya que su solicitud de calificación implica una carga financiera que no recae sobre la aseguradora. Este principio se apoya en la naturaleza del contrato de seguro y en la responsabilidad del asegurado de asumir los costos asociados a la defensa de sus derechos en el contexto del proceso administrativo.

En consecuencia, la aplicación del principio de solidaridad no puede desnaturalizar el régimen legal del SOAT ni convertir a las aseguradoras en financiadoras universales de trámites impugnatorios, so pena de vaciar de contenido las reglas legales sobre legitimación, interés jurídico y carga económica del recurso, y de afectar el equilibrio técnico y financiero del sistema asegurador obligatorio.

La Previsora, asumiendo la carga de la prueba evidencia que existen indicios suficientes para pensar que el accionante no ha perdido su capacidad productiva. Así lo demuestran los registros contenidos en la base de datos del RUAF, que acreditan que el accionante se encuentra afiliado al régimen contributivo, motivo suficiente para pensar que se encuentra trabajando y que, por lo tanto, devenga un salario.
La Previsora, asumiendo la carga de la prueba, evidencia que existen indicios suficientes para pensar que el accionante no ha perdido su capacidad productiva. Así lo demuestran los registros consultados en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los cuales acreditan que el accionante se encuentra afiliado al 7 régimen contributivo, lo que constituye un indicio razonable de que se encuentra trabajando y, por lo tanto, devengando un salario.

**Información Básica del Afiliado :**

| COLUMNAS | DATOS |
|---|---|
| TIPO DE IDENTIFICACIÓN | CC |
| NÚMERO DE IDENTIFICACION | 1143449638 |
| NOMBRES | ANTHONY JOSE |
| APELLIDOS | ANDRADE POLO |
| FECHA DE NACIMIENTO | **/**/** |
| DEPARTAMENTO | ATLANTICO |
| MUNICIPIO | SABANAGRANDE |

**Datos de afiliación :**

| ESTADO | ENTIDAD | REGIMEN | FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA | FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN | TIPO DE AFILIADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. | CONTRIBUTIVO | 01/12/2025 | 31/12/2999 | COTIZANTE |

## 4. <u>No se acredita afectación del derecho al mínimo vital.</u>

Es preciso señalar al Despacho que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, no puede hablarse de una vulneración del derecho fundamental al mínimo vital cuando no existe evidencia concreta, cierta y actual de que el accionante se encuentre en una situación de desprotección que le impida satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia.

En el presente caso, la mera inconformidad con el desarrollo de un trámite administrativo no acredita, por sí sola, una privación efectiva de los recursos indispensables para garantizar una vida en condiciones dignas, tal como lo ha exigido la Corte Constitucional para la configuración de la vulneración del derecho al mínimo vital (v. gr. sentencias T-426 de 1992, T-544 de 1993, entre muchas otras).Debe añadirse que la eventual suma cuya obtención se persigue a través de la presente acción corresponde, en todo caso, a un **pago de naturaleza indemnizatoria**, derivado del amparo previsto en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y no a un ingreso periódico, salario, pensión, mesada o emolumento que se repita en el tiempo y del cual dependa de manera directa y continua la subsistencia del accionante. La Corte Constitucional ha sido clara en distinguir entre prestaciones periódicas, cuya interrupción puede comprometer el mínimo vital, y pagos únicos o eventuales de carácter indemnizatorio, respecto de los cuales, por regla general, no se predica una afectación automática de dicho derecho fundamental.

Debe precisarse, adicionalmente, que la indemnización derivada del SOAT no tiene como finalidad sustituir ingresos laborales ni garantizar la subsistencia ordinaria del beneficiario, sino compensar un daño específico previamente determinado, de manera excepcional y por una sola vez. En tal sentido, su reconocimiento o eventual controversia no puede equipararse

a la suspensión o negación de prestaciones periódicas destinadas al sostenimiento del mínimo vital, como salarios, pensiones o mesadas, respecto de las cuales la Corte Constitucional ha admitido un análisis constitucional más estricto.

En el asunto sub examine, no se aporta prueba alguna que permita concluir que la actuación de La Previsora haya generado una afectación grave, actual o inminente del mínimo vital del accionante. Por el contrario, lo que se advierte es que mediante la presente acción se pretende mejorar, acelerar o asegurar una eventual pretensión económica de carácter indemnizatorio, sin que se acrediten los supuestos fácticos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para habilitar la intervención del juez de tutela.

Adicionalmente, el actor no ha demostrado que la exigencia de agotar el trámite de reclamación en los términos legalmente previstos le ocasione una afectación inmediata, irreparable o desproporcionada a su mínimo vital. La Corte ha señalado de manera consistente que no basta con alegar una afectación económica genérica, sino que resulta indispensable probar que la falta de recursos ha colocado al interesado en una situación de desprotección extrema, con incidencia directa y verificable en su derecho a una vida digna.

En este orden de ideas, el trámite administrativo adelantado por La Previsora no puede interpretarse como un desconocimiento de los derechos fundamentales del accionante, sino como la observancia estricta de los procedimientos legales establecidos para la eventual autorización y reconocimiento de un **pago indemnizatorio único**, cuya naturaleza no comporta, por sí misma, una afectación al mínimo vital.

Por lo anterior, la acción de tutela no se erige como el mecanismo idóneo para resolver una controversia de carácter esencialmente económico e indemnizatorio que no involucra una afectación directa, actual ni demostrada del mínimo vital ni la vulneración de otros derechos fundamentales. En consecuencia, no resulta procedente el amparo solicitado, al no encontrarse acreditada la supuesta vulneración alegada dentro del expediente.

Realizadas las anteriores consideraciones ponemos de presente y en consideración de su despacho lo siguiente:

1.- Como se puso de presente en el amparo, Previsora manifiesta que **no tiene interés jurídico en controvertir el dictamen expedido en primera oportunidad** porque este se profirió conforme a los lineamientos jurídicos y técnicos recogidos en el Decreto 1507 de 2014[5]. Por lo anterior, por mandato legal corresponde a la parte accionante acudir ante la Junta Regional en calidad de interesado en el trámite y, en consecuencia, le corresponderá asumir el pago de los honorarios a los que haya lugar, dado que no existen ni siquiera indicios que demuestren la afectación a su incapacidad económica como lo establece el artículo 19 del Decreto 1352 de 2013, que: *"Artículo 20. Honorarios. Las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez recibirán de manera anticipada por la solicitud de dictamen,*

[5] *"Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional".*

*sin importar el número de patologías que se presenten y deban ser evaluadas, el equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente de conformidad con el salario mínimo establecido para el año en que se radique la solicitud,* ***el cual deberá ser cancelado por el solicitante*** *(...)"* (cursiva subrayado y negrillas fuera del texto original).

2.La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera enfática que, de forma excepcional, las aseguradoras del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) están obligadas a asumir los honorarios de impugnación del dictamen inicial de pérdida de capacidad laboral, exclusivamente cuando el solicitante se encuentra en una situación de vulnerabilidad y el interés en impugnar el dictamen surge directamente de la persona calificada, y en el caso que nos ocupa no se evidencia ni se probó ninguna de las anteriores, por el contrario en el ejercicio de defensa y constatación de la tutela en primera instancia remitimos prueba de que el accionante tiene actividad productiva y genera recursos.

## IV. PRUEBAS

Doctores,

En calidad de parte accionada, y en virtud de la presunción de que corresponde al accionante acreditar su condición de sujeto en situación de vulnerabilidad, así como la carga probatoria que le asiste, solicito respetuosamente que, en ejercicio de sus facultades constitucionales y probatorias, se valore la ausencia de prueba suficiente sobre la alegada vulnerabilidad económica del accionante, o, de estimarlo pertinente, se requiera la presentación de:

1. Declaración de renta o certificado de no declarante ante la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

2. Certificado de ingresos y retenciones o certificación laboral actual.

## V. ANEXOS

**1.** Poder de representación.

**2.** Jurisprudencia: Sentencia de segunda instancia T 2025-222.

**3.** Jurisprudencia: Sentencia de segunda instancia T 2025-124.[6]

## VI. NOTIFICACIONES

Las notificaciones serán recibidas a través de correo electrónico: tutelas@edys-sas.com

Cordialmente,

---

[6] "*De manera que la Sala no encuentra acreditado el estado de indefensión en que el A-quo fundamentó el amparo concedido, pues es claro que la entidad aseguradora cumplió con el deber de calificar al actor en primera oportunidad, y de los elementos aportados, se observa que se dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 0,00%."*

**TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN,**
Representante legal de Economía Derecho y Sociedad S.A.S
C.C. No. 52.152.307
T.P. No. 102.221 del Consejo Superior de la Judicatura

Aa106405910 Ca5429...

**ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:** 510

QUINIENTOS DIEZ

OTORGADA EN LA NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

**FECHA DE OTORGAMIENTO:** DIECISIETE (17) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)

**CLASE DE ACTO: PODER GENERAL**

**PODERDANTE: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**

A: **TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN**

**CÓDIGO 1100100035**

* * * * * * * *

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en la **NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,** cuya Notaria en propiedad es **MARÍA ÁNGELA BEATRIZ SANIN POSADA,** se otorga en la fecha arriba indicada, esta escritura pública que se consigna en los siguientes términos:

Comparece con minuta enviada por E-mail: El (la) señor (a) la **LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con cédula de ciudadanía Número 63.511.668 de Bucaramanga, quien en su calidad de Representante Legal de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – NIT. 860.002.400-2**, lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se protocoliza con este instrumento y en la calidad antes dicha, manifiesta:

**PRIMERO.** – Que, por medio de este instrumento público. procede a OTORGAR PODER GENERAL, a **TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.152.307 expedida en Bogotá D.C., como representante legal de la firma ECONOMÍA, DERECHO Y SOCIEDAD S.A.S. – ED&S S.A.S, identificada con el **NIT. 900.422.908-8**, en los términos del artículo 75 del Código General del Proceso, para que en nombre y representación de

NOTARIA 35 M.A. BEATRIZ SANIN POSADA



Aa106405910 11505iOaDIIUAI9A 04212-24
Scanned with CamScanner

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – NIT. 860.002.400-2, ejerza la representación y defensa judicial de la Aseguradora en las Acciones de Tutelas y Desacatos, lo cual incluye contestar, presentar recursos e impugnaciones, así como todos los actos de la defensa inherentes en el trámite de aquellas.-

******* HASTA AQUÍ LA MINUTA *******

**CONSTANCIA NOTARIAL** - Se deja constancia que esta escritura pública fue firmada fuera del Despacho Notarial por los Representantes de **LA PREVISORA S.A.**, de conformidad con el **artículo 2.2.6.1.2.1.5.** del **Decreto Único Reglamentario 1069** del **26** de **mayo de 2015** (**antes** artículo 12 del Decreto 2.148 de 1.983).

**CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS OTORGANTES:**

Se hace constar que los otorgantes fueron identificados con los documentos que se citan al pie de su firma, en el cual sus nombres y apellidos aparecen escrito así: —

**LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA**

**ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:**

Se advirtió a los otorgantes:

1. - Que las declaraciones emitidas por ella deben obedecer a la verdad.

2.- Que son responsables penal y civilmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.

3.- Que la Notaria se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los otorgantes que no se expresó en este documento.

4.- Advertida del contenido del artículo 6° del Decreto Ley 960 de 1.970, los otorgantes insistieron en firmar este instrumento tal como está redactado, y así se autoriza entonces por la Notaria.

El(los) otorgante(s) que actúa(n) como apoderado(s) o representante(s) de alguno(s) de los contratantes declaró(aron) que obra(n) dentro del marco de sus facultades y/o restricciones y que se hace(n) expresamente responsable(s) de la vigencia y amplitud de tal(es) poder(es) o calidad(es), y que a la fecha no ha(n) sido notificado(s) de revocatoria o modificación alguna de los términos y condiciones de su mandato.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Scanned with CamScanner

Los otorgantes hacen constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos completos, estados civiles, los números de sus documentos de identidad y declaran que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas, en consecuencia asumen la responsabilidad que se deriva de cualquier inexactitud en los mismos. Conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de las escrituras públicas pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes.----------

---

**TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y normas complementarias, los comparecientes declaran que han autorizado a la Notaria Treinta y Cinco (35) del Circulo de Bogotá, a realizar el tratamiento de sus datos personales que han sido recopilados durante el trámite de otorgamiento de la escritura autorizándola para que, como encargada del tratamiento en virtud de las funciones notariales a ella asignadas, lleve a cabo el trámite requerido y los demás trámites notariales que se tengan que surtir como complemento a la escrituración y los almacene en el protocolo que permanece en la Notaría por el tiempo que la ley lo disponga. Los comparecientes declaran conocer que la información personal que se encuentra incorporada en el presente instrumento es de naturaleza pública, de manera que a ella podrán tener acceso todas las personas que se encuentren interesadas en consultar y/o contar con una copia de este instrumento. Los comparecientes declaran conocer que para mayor información sobre el tratamiento que se les da a sus datos personales por la Notaria como encargada del tratamiento podrán acceder a la política de privacidad publicada en la página web www.notaria35bogota.com.co, o solicitarla al correo electrónico notaria35bogota@ucnc.com.co; treintaycincobogota@supernotariado.gov.co; notaria35@notaria35bogota.com.- ----------

LEIDO el presente instrumento, los otorgantes estuvieron de acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio de que le da su aprobación y asentimiento, lo firma. ----------

DERECHOS NOTARIALES: ----------

(Resolucion No.585/2025) $ 86.200 ----------

Aa106405911 Ca542926174 1150119AODDaUAU 04-12-24 16-04-25

NOTARIA 35 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. cadena



Scanned with CamScanner

IVA: (Artículo 4°. Ley 397/84): $ 62.757——

SUPER-NOTARIADO Y REGISTRO: $ 9.200——

GRUPO ESPECIAL DE NOTARIADO: $ 9.200——

Esta escritura se extendió en las hojas de papel notarial números:

Aa106405910, Aa106405911

LEIDY AVIANA MOJICA PEÑA C.C.# 63'511.668

DIRECCION: Cl 17 # 9-7 TELÉFONO: 315-5968931

CORREO: levimope@hotmail.com.

ACTIVIDAD ECONÓMICA (RES.239/13 UIAF): Servicios Legales

Expuesta políticamente (Dcto.1674/16): Si__ No__

Cargo: Jefe-Juridica desde 19 hasta

Obra en calidad de Representante Legal de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** NIT. 860.002.400-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA 35 CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

**MARÍA ÁNGELA BEATRIZ SANÍN POSADA**

**NOTARIA TREINTA Y CINCO (35) EN PROPIEDAD**

**CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.**

Clm/

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Scanned with CamScanner

Ca54292617

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA DE REPARTO NOTARIAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

| | |
|---|---|
| TIPO DE REPARTO | Ordinario, Quinta Categoria |
| ENTIDAD OBLIGADA | |
| NOMBRE: | LA PREVISORA S.A. COMPAÃ'Ã-A DE SEGUROS |
| CORREO: | leydy.mojica@previsora.gov.co, repartonotarial@previsora.gov.co,osman.pineros@previsora.gov.co |
| DIRECCION: | Calle 57 # 9 - 07 |
| SOLICITUD | |
| FECHA: | 2025-06-12 09:11:31 |
| ACTOS: | 00000409 - PODER POR ESCRITURA PUBLICA |
| OBSERVACIONES: | Se diligencia campos que no tenen relaciÃ'n con el tramite solicitado. |
| INTERVINIENTES | |
| NOMBRE / CEDULA: | LA PREVISORA SA COMPAÃ'IA DE SEGUROS |
| CORREO: | |
| REPARTO | |
| ACTA DE REPARTO | 62980 |
| FECHA: | 2025-06-12 10:30:26 |
| NOTARIA: | TREINTA Y CINCO BOGOTA |
| CATEGORIA DE REPARTO: | Ordinario, Quinta Categoria |
| HASH: | cb5c90597b64ac05f07332e66f5ee5d |
| DESCRIPCIÓN | |
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA - BOGOTA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÃ |
| DIRECCIÓN: | calle 57 #9-07 |
| CUANTIA: | 0 |
| UNIDADES: | 1 |
| MATRICULAS: | 50C-00015365 |

La anterior información fue generada por el Sistema Integrado de Servicios y Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Se expide en Bogotá, D.C., a 2025-06-12.

CARLOS ENRIQUE MELENJE HURTADO
Director de Administración Notarial

Verificar en sistema
https://servicios.supernotariado.gov.co/gdf/acta_reparto/cb5c90597b64ac05f07332e66f5ee5d.pdf

Ca54292617 3

NOTARIA 35 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

16-04-25



Scanned with CamScanner

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

| | |
|---|---|
| Razón social: | ECONOMIA DERECHO Y SOCIEDAD S A S |
| Sigla: | ED&S S A S |
| Nit: | 900422908 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun |
| Domicilio principal: | Bogotá D.C. |

## MATRÍCULA

| | |
|---|---|
| Matrícula No. | 02079059 |
| Fecha de matrícula: | 23 de marzo de 2011 |
| Último año renovado: | 2025 |
| Fecha de renovación: | 5 de junio de 2025 |
| Grupo NIIF: | Grupo II. |

## UBICACIÓN

| | |
|---|---|
| Dirección del domicilio principal: | Ak 9 115 06 Of 1004 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico: | informacion.mh@gmail.com |
| Teléfono comercial 1: | 3212253498 |
| Teléfono comercial 2: | No reportó. |
| Teléfono comercial 3: | No reportó. |

| | |
|---|---|
| Dirección para notificación judicial: | Ak 9 115 06 Of 1004 |
| Municipio: | Bogotá D.C. |
| Correo electrónico de notificación: | informacion.mh@gmail.com |
| Teléfono para notificación 1: | 3212253498 |
| Teléfono para notificación 2: | No reportó. |
| Teléfono para notificación 3: | No reportó. |

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



Mario Fernando Avila Cristancho

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Administrativo.

## CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1113 del 16 de marzo de 2011 de Notaría 73 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de marzo de 2011, con el No. 01463264 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ECONOMIA DERECHO Y SOCIEDAD S A S.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

## OBJETO SOCIAL

El Objeto Social consagrado en los estatutos sociales quedará así: OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto social, desarrollar por intermedio de sus socios y de sus dependientes, la prestación de los servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia de la economía, finanzas y derecho, realizando actividades jurídicas, consultoría profesional, asesoramiento empresaria y en materia de gestión y demás actividades lícitas. La sociedad tiene por objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades por intermedio de sus socios y sus dependientes: 1.Asesorías jurídicas. 2. Asesoramiento y representación jurídica. 3. Prestar apoyo y asistencia jurídica y legal en todo tipo de áreas del derecho directamente o a través de sus abogados socios, asociados, abogados consultores, o subcontratados así mismo, cuando las circunstancias de asesoría o asistencia integral se requiera, incluir en sus servicios materias técnicas, económicas, contables y financieras entre otras, para ser dados con el apoyo de los especialistas respectivos. 4. Ejercer la representación judicial, extrajudicial, corporativa o administrativa. 5. Gestionar actividades relacionadas con la capacitación en materia jurídica, ciencias humanas, económicas, financiera, técnicas y todas las demás áreas del conocimiento que se estimen convenientes, por medio de la prestación de servicios de educación informal, asesoría educativa, formación académica y demás formas de capacitación no formal, tales como talleres, seminarios,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

conferencias, cursos, programas académicos, grupos de investigación, diplomados, entre otros, en los términos establecidos por la normatividad vigente en la materia, tanto de manera virtual, sincrónica y asincrónica, como presencial, orientados a actualizar, perfeccionar, complementar, renovar o profundizar conocimientos y habilidades, teóricas, técnicas y prácticas, procurando emplear para ello los recursos tecnológicos más modernos y actualizados de los que se disponga. 6. Gestionar actividades para sí, sus socios o terceros de planta asociados o externos todo tipo de negocios, servicios de proyectos de carácter o naturaleza jurídica o legal frente a personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, naturales o jurídicas. 7. Prestación de servicios de asesoría y/o consultoría para personas o entidades públicas o privadas. 8. Realizar actividades de investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, humanas, y demás ramas del conocimiento en general, a efectos de lo cual podrá desarrollar y enfocarse en todos los campos del conocimiento que estime convenientes. 9. Elaboración de conceptos, ensayos en materia financiera, económica o de derecho para entidades públicas, privadas, nacionales, extranjeras, personas naturales y/o jurídicas. 10. Análisis técnicos de consultoría profesional. 11. Celebrar y ejecutar contratos, operaciones y/o todos los negocios que sean necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y los servicios que propone ofrecer y demás actividades lícitas. 12. Compra y enajenación de cartera. 13. La sociedad podrá adquirir, conservar, enajenar, gravar, administrar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier otro titulo, toda clase de bienes inmuebles o muebles, corporales o incorporales. 14. Intervenir como acreedora o como deudora, en operaciones de crédito propias, dando o recibiendo las garantías necesarias en cada caso. 15. Formar parte de otras sociedades cuyas actividades faciliten el cumplimiento de su objeto social, en las cuales se propongan o promuevan actividades complementarias, semejantes o accesorias o que sean de conveniencia general para sus socios. 16. Incorporar, fusionar, absorber o liquidar las empresas descritas en el literal anterior. 17. Investigación y desarrollo experimental en economía, derecho y finanzas, así como redacción de publicaciones y traducciones de obras y artículos especializados. 18. Asesoramiento y gestión en economía. 19. Realizar operaciones de tesorería incluyendo las inversiones temporales de mercado ya sean estas representadas en renta fija o variable. 20. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y crédito. Y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

objeto social 21. Dar o tomar especies en mutuo, depósito, comodato con o sin intereses, efectuar toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales - 22. La sociedad podrá disponer la inversión de sus tondos o disponibilidades en bienes muebles e inmuebles que produzcan rendimiento periódico o renta más o menos fija: En bonos, papeles, cédulas y cualquier otro valor bursátil o no bursátil. 23. Asesorar y desarrollar estudios sobre conflictos y problemáticas sociales, económicas y culturales. 24. Realizar análisis y estudios sobre las condiciones económicas, sociales, culturales y jurídicas para la inversión extranjera en Colombia. 25. Realizar estudios y prestar asesorías sobre el desarrollo de tratados de libre comercio, tratados económicos y tratados en general. 26. Actuar como representantes de personas nacionales o extranjeras en Colombia o en el exterior. 27. Celebrar y ejecutar contratos o todos los negocios para el cabal cumplimiento de su objeto social y los servicios que propone ofrecer además de lo anterior en desarrollo de los actos y contratos propios de su objeto social, la compañía. 28. Comercializar servicios y productos a nivel nacional e internacional. 29. Participar como socio o accionista, promover la creación, administrar, guiar o negociar la constitución de compañías o entidades de cualquier naturaleza, por conducto de su representante legal o agentes designados bajo su propia responsabilidad para tal fin 30. Invertir en capitales y acciones de cualquier compañía. 31. Promover y establecer almacenes, bodegas, agencias, comprar cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, rurales o urbanos, arrendados, venderlos, grabarlos o pignorarlos. 32. En garantía de sus propias obligaciones, la compañía puede explotar marcas comerciales, nombres comerciales, patentes de invención o cualquier tipo de bienes, siempre que se relacionen con el objeto social. 33. Girar, aceptar, endosar, asegurar y negociar en general todo tipo de títulos valores y recibirlos en pago. 34. Participar en licitaciones públicas y privadas o en contrataciones directas. 35. Suscribir contratos de préstamo, seguros, de transporte, de cuentas por participación o contratos de índole administrativa comercial, comercial o civil, necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objeto social principal 36. Promover, fundar y adquirir establecimientos, almacenes, depósitos o agencias 37. Adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, rurales o urbanos; arrendarlos, gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones 38. Explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean afines al objeto principal. 39. Celebrar y ejecutar

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

en general todos los actos, contratos, preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que se relaciones con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los que sean conducentes al buen logro de sus fines sociales. La sociedad podrá garantizar obligaciones personales de los socios y de terceros a través de su representante legal y en particular dar en garantía a los bancos de la ciudad o del país cualquier bien inmueble o inmueble de propiedad de la sociedad. 40. Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades. Todas estas actividades se podrán desarrollar directamente por medio de la sociedad, o a través de sus socios o profesionales asociados, consultores o empleados, y tanto para personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individuales o conjuntas. Razón del desarrollo de su objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos necesarios, tales como, pero sin limitarse a ellos: Comprar vender bienes muebles e inmuebles, tomarlos o darlos en arrendamiento, hipoteca, prenda, anticresis, leasing, fiducia etc.; dar o recibir dinero y bienes a cualquier título, celebrar contratos de mandato, representaciones y agencias, otorgar y recibir garantías, negociar títulos valores, celebrar contratos de asociación, Joint Ventures, consorcios, uniones temporales, promesas de sociedades futuras o cualquier forma de asociación con o sin dar lugar a creación de nuevas personas jurídicas, disponer de cuentas corrientes, de ahorro, depósitos de dinero o de títulos valores e inversiones en entidades financieras o comerciales de Colombia y del exterior; adquirir acciones y hacer aportes en otras sociedades; y, de manera general cualquier tipo de acto o contrato que se considere necesario para el cabal desarrollo del objeto social. Es necesario dejar en claro que las anteriores actividades son sólo enunciativas y no taxativas, y que la sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad licita.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

| | |
|---|---|
| Valor | : $100.000.000,00 |
| No. de acciones | : 5.000,00 |
| Valor nominal | : $20.000,00 |

* CAPITAL SUSCRITO *

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 2.500,00
Valor nominal : $20.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 2.500,00
Valor nominal : $20.000,00

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del gerente pudiendo ser una persona natural o jurídica, accionista o no, que podrá ser reemplazado por un suplente, designado por la Asamblea General de Accionistas.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por un gerente quien es el representante legal, no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal en desarrollo de sus funciones, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Dentro de las funciones del gerente (representante legal) de la sociedad estarán las siguientes: 1. Administrarla,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

representarla judicial y extrajudicialmente. 2. Convocar a reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva si la hubiere, cuando lo juzgue necesario. 3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva, si hubiere esta última. 4. Celebrar y ejecutar los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social. 5. Preparar los presupuestos anuales, los planes de acción y programas de inversión, así como los estudios económicos de la sociedad, y someterlos a consideración de la junta directiva, si hubiere tal. 6. Presentar a la asamblea general de accionistas, conjuntamente con la junta directiva, si la hubiere, informes anuales sobre su gestión y sobre los sistemas, medidas e innovaciones que estime convenientes para el mejoramiento de la empresa social y rendir las demás cuentas e informes que le exija la asamblea general de accionistas o la junta directiva si la hubiere. 7. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación le corresponda y resolver sobre sus renuncias, permisos, encargos y vacaciones. 8. Delegar en otros empleados de la sociedad aquellas funciones suyas cuya delegación no prohíba la ley. 9. Las demás que, por corresponder a la naturaleza de su cargo y a las disposiciones legales aplicables, se establezcan en los estatutos sociales. 10. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que en nombre de la sociedad, la representen en juicio o fuera de él, y delegarles si fuera el caso las facultades que a bien tenga, previa autorización de la asamblea general. 11. Mantener a la asamblea general permanente y detalladamente informada de los negocios os sociales y suministrarle todos los datos que ésta solicite; 12. Velar porque todos los empleados y trabajadores de la empresa cumplan rigurosamente con sus obligaciones; y vigilar todas las dependencias; 13. Determinar las sumas que se destinen para los fondos de prestaciones sociales impuestos, deméritos y para la defensa de los activos de la compañía; 14. Decidir qué acciones judiciales deben iniciarse o adelantarse y otorgar los poderes correspondientes, así como para que pueda designar apoderados e generales de la compañía, dentro o fuera del país, señalando la extensión de los respectivos mandatos; 15. Ejercer todas las demás funciones señaladas en estos estatutos y las necesarias o convenientes para el cumplimiento de los negocios sociales que no estén expresamente atribuidos a la asamblea general de accionistas; 16. Ejercer las funciones que le deleguen la asamblea general de accionistas, y en general cumplir todas las funciones inherentes al cargo de acuerdo con la ley y los presentes estatutos. 17 representar la sociedad y usar la firma social. 18. Velar por el correcto

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

funcionamiento de la tesorería y del departamento contable. 19. Elaborar el plan de organización técnica y administrativa. Suplente del representante legal. El representante legal de la sociedad podrá tener un suplente designado por la asamblea general de accionistas. Facultades del suplente del representante legal el suplente del , representante legal, tendrá las mismas facultades que el representante legal, en ; cualquier caso en que el representante legal no pueda ejercer sus facultades.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 01 del 5 de junio de 2025, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 2025 con el No. 03263857 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Gerente | Tania Marcela Malely Hernandez Guzman | C.C. No. 52152307 |

Por Acta No. 02-2025 del 16 de enero de 2025, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de enero de 2025 con el No. 03196920 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Suplente | Claudia Patricia Ospina Buitrago | C.C. No. 51821366 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| Acta del 21 de febrero de 2023 de la Accionista Único | 02940416 del 2 de marzo de 2023 del Libro IX |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910
Actividad secundaria Código CIIU: 7220

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.049.846.027
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 6 de junio de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09**
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO**

**JUDICIAL DE CALI**

**-Sala de Decisión Penal-**

Magistrado Ponente

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR

Radicación: 76001318700920250012401
Accionante: Yimmy Murillo
Accionado: La Previsora S.A.
Asunto: Tutela 2da instancia

PROYECTO DISCUTIDO Y APROBADO

ACTA No. 12

Santiago de Cali, enero veintiuno (21) de dos mil veintiséis (2026)

## OBJETO DE LA DECISION

Se pronuncia la Sala de Decisión Penal respecto de la impugnación presentada por la apoderada judicial de **La Previsora S.A,** contra de la sentencia de tutela No. 119 del 14 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali[1], que resolvió amparar el derecho fundamental a la seguridad social del señor **Yimmy Murillo**.

[1] A cargo del Dr. Nelson Darío Roldán Sánchez.

## EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

Fueron sintetizados por el A-quo en la sentencia de primera instancia así:

*"Relata el accionante que, el 23 de marzo de 2025, mientras se desplazaba conduciendo el vehículo tipo motocicleta de placa HRR81H, sufrió un accidente de tránsito en la calle 12 con carrera 26L de la ciudad de Cali, al perder el control de la motocicleta, resultó gravemente lesionado, pues presentó "trauma cráneo encefálico moderado, trauma de la columna cervical, fractura de proceso transverso izquierdo, trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, trauma muñeca izquierda, fractura de radio distal tipo 4, fractura de la apófisis estiloides del cubito", siendo intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades.*

*Arguye que, a raíz de dicho accidente, solicitó a la aseguradora le realizara la calificación de pérdida de capacidad laboral a fin de obtener el pago correspondiente a la indemnización.*

*Alega que, el día 8 de septiembre de 2025, la PREVISORA S.A., notifica el dictamen No. 1645963208092025, emitido por la entidad calificadora PROASCOL S.A., la cual hace parte del equipo interdisciplinario de PREVISORA S.A., emitiendo una calificación con un porcentaje de perdida de la capacidad laboral de cero (0,00), calificación ante la cual el día 12 de septiembre de 2025, interpuso "recurso de apelación en subsidio de apelación" (SIC), por no encontrarse conforme con su resultado.*

*Señala que, mediante correo electrónico recibido el 23 de octubre de 2025, la accionada se negó a dar trámite al recurso interpuesto, manifestándole que "de no encontrarse conforme con la calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) determinada en esta valoración, la víctima podrá acudir por cuenta propia a cualquiera de las instituciones competentes para dictaminar una nueva valoración".*

*Manifiesta que, no cuenta con los recursos económicos para realizar el pago de los honorarios ante las juntas calificadoras.*

*Por lo anterior, solicita el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la entidad accionada realizar el pago de los honorarios correspondientes ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle, a fin de que se programe fecha y hora para valoración presencial."*

## ACTUACIÓN PROCESAL

**1. –** Mediante auto de sustanciación del del 4 de noviembre de 2025, el Juzgado 9° Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, avocó el conocimiento de la acción constitucional y dispuso correr traslado a la parte accionada, vinculando al trámite a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, ADRES, Clínica Colombia, Ministerio de Salud, Clínica Colombia S.A. y Proascol S.A.

**2.-** La **Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES**, solicitó su desvinculación del trámite, argumentando que la entidad carece de legitimación por pasiva en la causa, toda vez que las pretensiones formuladas por el accionante no son del resorte de sus funciones.

**3.-** La apoderada judicial de **La Previsora S.A. Compañía de Seguros,** solicitó se declare la improcedencia del amparo promovido por el señor Yimmy Murillo, ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, como quiera que el actor cuenta con otros mecanismos administrativos y judiciales ordinarios para impugnar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.

Señaló que no existe obligación legal para asumir el pago de los honorarios ante la Junta Regional de Calificación de invalidez, pues es responsabilidad del interesado adelantar las gestiones necesarias y asumir los costos asociados a la presentación y trámite de los recursos legales que se considere pertinentes, teniendo en cuenta que el accionante no demostró encontrarse en condición de debilidad manifiesta.

Así mismo, indicó que el pago de los honorarios a las juntas regionales de calificación, únicamente es viable en aquellos casos en que el demandante acredita fehacientemente su incapacidad económica para sufragar los costos derivados del trámite. Por tanto, estima que a su representada no le es imputable el pago de los honorarios solicitados.

**3.-** La **Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca** indicó que carece de competencia para emitir algún pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones expuestos por el accionante, toda vez que ante la entidad no se ha radicado ningún expediente a su nombre.

**4.-** La **Clínica Colombia** allegó una relación de las atenciones médicas prestadas en favor del señor Yimmy Murillo, derivadas del accidente de tránsito sufrido por aquel. Igualmente, solicitó su desvinculación del trámite invocando falta de legitimación por activa en la causa, como quiera que las pretensiones no se encuentran dirigidas en su contra.

## SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, resolvió tutelar el derecho fundamental a la seguridad social del señor Yimmy Murillo, considerando que La Previsora S.A injustificadamente trasladó al accionante la carga administrativa de asumir el costo de los honorarios exigidos por la Junta Regional de Calificación, para acceder a

una nueva valoración frente al dictamen de PCL No. 1645963208092025 del 8 de septiembre de 2025.

Argumentó que dicha conducta omisiva ha mantenido suspendido el trámite de apelación al que tiene derecho el señor Yimmy Murillo, pues la ausencia de pago por parte de la entidad aseguradora constituye un obstáculo directo para la continuidad del procedimiento requerido en aras de determinar el porcentaje "real" de pérdida de capacidad laboral del demandante, quien a su juicio, se encuentra en estado de indefensión, toda vez que no cuenta con los medios económicos para sufragar por sí mismo los costos del trámite.

En consecuencia, ordenó a **La Previsora S.A.** que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, realizara el pago de los honorarios correspondientes ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, remitiendo el expediente del actor con el fin que se dirima la controversia planteada frente al dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 1645963208092025 del 8 de septiembre de 2025.

Así mismo, ordenó a la **Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca** que una vez reciba el pago de los honorarios y el expediente del señor Yimmy Murillo, agende la cita que corresponda dentro de un plazo no superior a cuarenta y ocho (48) horas.

## IMPUGNACIÓN

Contra la decisión se alzó la apoderada judicial de la Previsora S.A, argumentando que la remisión del expediente a la Junta Regional de Calificación, ocurre exclusivamente por iniciativa de la parte interesada en

controvertir el dictamen; por tanto, los honorarios causados deben ser asumidos por quien solicita la intervención de la junta.

Que dicha obligación recae excepcionalmente sobre las aseguradoras encargadas del SOAT, cuando surja la necesidad de dar aplicación al principio de solidaridad, ante la imposibilidad económica del interesado debidamente acreditada, o cuando aquel se halla en situación de vulnerabilidad.

Señaló que existen indicios suficientes para colegir que el accionante no ha perdido su capacidad productiva, pues los registros obrantes en la base de datos del RUAF demuestran que el actor se encuentra afiliado al régimen contributivo, lo que conduce a pensar que se encuentra devengando un salario.

Por consiguiente, solicitó se revoque el fallo de primer grado, y se le exonere *de la obligación de impugnar el dictamen de pérdida de capacidad laboral.*

## CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

### 1. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 le corresponde a esta Sala de Decisión Constitucional resolver la impugnación presentada en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, por ser superior funcional de este último.

## 2. PROBLEMA JURÍDICO

En el sub judice, el problema jurídico se contrae a determinar si Fiduprevisora S.A. se encuentra vulnerando el derecho fundamental a la seguridad social del señor Yimmy Murillo, al negarle el pago de los honorarios ante la Junta Regional de Calificación del Valle de Cauca, requeridos para que se tramite el recurso de apelación contra el dictamen de PCL No. 1645963208092025 del 8 de septiembre de 2025

## 3. REGLAS SOBRE EL PAGO DE HONORARIOS A LAS JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ SEGÚN EL MANDATO LEGAL Y CONSTITUCIONAL.

En lo que atañe al funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 establecen que los honorarios de los miembros de dichas juntas, tanto de las regionales como la nacional, serán pagados por la entidad de previsión o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante.

El artículo 50 del Decreto 2463 de 2002, reglamentó los citados artículos y estableció que los honorarios de los miembros de las Juntas de Calificación de Invalidez los deben pagar las entidades de previsión social, las compañías de seguro**,** las administradoras, el pensionado por invalidez, el aspirante a beneficiario o el empleador. Sin embargo, si el interesado asume los honorarios, tiene derecho al reembolso de la entidad administradora, del empleador o de la entidad de previsión social, una vez la junta dictamine el estado de invalidez o la incapacidad laboral.

Frente a la anterior determinación, la Corte Constitucional, en la sentencia C-164 de 2000[2], estudió la constitucionalidad del artículo 43 del Decreto 1295 de 1995 que establecía en cuanto a las controversias sobre la incapacidad permanente parcial, que *"los costos que genere el trámite ante las juntas de calificación de invalidez serán de cargo de quien los solicite, conforme al reglamento que expida el Gobierno Nacional"*. En esa oportunidad el Alto Tribunal declaró inexequible el anterior precepto, argumentando que:

> *"La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, según los términos del artículo 48 de la Constitución, razón por la cual no entiende la Corte cómo, mediante la norma examinada, pretende condicionarse la prestación de un servicio esencial en materia de seguridad social -la evaluación de una incapacidad laboral- al pago, poco o mucho, que haga el trabajador accidentado o enfermo -por causas de trabajo- para sufragar los costos de un organismo creado por el legislador para el efecto. Ese criterio legal elude la obligatoriedad y la responsabilidad del servicio público en cuestión, y promueve la ineficiencia y la falta de solidaridad de las entidades de seguridad social, a la vez que convierte en ilusorio el principio de la universalidad".*

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha iterado que la obligación de asumir el pago de los honorarios de las juntas de calificación en cabeza de las entidades aseguradoras, surge cuando se verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, como ocurre en el caso de quienes padecen una considerable pérdida de su capacidad laboral, y además, carecen de ingresos económicos.

---

[2] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Esta posición también se reiteró, entre otras, en la sentencia T- 701 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra

## 4. CASO CONCRETO

En el asunto que concita la atención de la Colegiatura, se tiene que el señor **Yimmy Murillo** acudió a la acción de tutela con el fin que se ampare su derecho fundamental a la seguridad social, pues según refiere, La Previsora S.A. se ha rehusado al pago de los honorarios exigidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, requeridos para dar trámite al recurso de apelación interpuesto contra el dictamen No. 1645963208092025 del 8 de septiembre de 2025, que determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 0,00%.

En ese orden, muestra la actuación que en fecha 28 de agosto de 2025, el señor Yimmy Murillo solicitó a La Previsora S.A, en calidad de compañía aseguradora, que calificara su pérdida de capacidad laboral derivada del siniestro de tránsito acaecido el día 23 de marzo de 2025, mismo que fue cubierto por el SOAT a cargo de la accionada.

Así, en fecha 8 de septiembre de 2025, La Previsora S.A emitió el dictamen de calificación practicado al demandante, determinando un porcentaje de PCL del 0,00%. Inconforme con la decisión, el señor Yimmy Murillo presentó recurso de *reposición y en subsidio apelación,* solicitando se remitiera el asunto ante la Junta Regional de Calificación de Valle del Cauca, con el fin de ser evaluado en segunda oportunidad.

No obstante, mediante respuesta del 23 de octubre de 2025, la Previsora S.A negó el pago de los honorarios solicitados, considerando que en caso de no encontrarse conforme con la valoración realizada, el actor deberá acudir por cuenta propia ante cualquiera de las instituciones competentes para que se dictamine una nueva calificación.

Pues bien, ha de recordarse que a la luz la jurisprudencia reseñada en el acápite precedente, es claro que sobre las compañías aseguradoras recae la obligación de practicar, en primera oportunidad, la calificación de pérdida de capacidad laboral del beneficiario y así mismo, de determinar el origen de las contingencias en virtud del contrato de SOAT.

Igualmente, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, consagra la obligación de remitir a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, el expediente del solicitante que presente oportunamente su inconformidad, dentro de los dentro de los cinco (5) días siguientes a la interposición del recurso.

Ahora, si bien el órgano de cierre constitucional ha avalado el deber legal que recae en cabeza de las aseguradoras, de sufragar también, los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez cuando se apele el dictamen emitido en primera oportunidad, es menester recordar que ello no opera de pleno derecho, toda vez que es necesario demostrar los requisitos que habilitan su procedencia, máxime cuando se trata de reclamar dicha prestación a través este mecanismo excepcional, y teniendo en cuenta que la controversia se origina a partir de un contrato de seguros.

En ese sentido, la jurisprudencia[3] ha admitido la procedencia del amparo solicitado por el aquí accionante en aquellos casos que ***i)*** *se verifica una grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional*, como ocurre en el caso de las personas con una considerable pérdida de capacidad laboral; y ***ii)*** cuando el demandante carece de ingresos para sufragar los costos que implica el trámite.

[3] Corte Constitucional. Sentencia T-501 de 2016; T-195 de 2024; T-336 de 2020; T-256 de 2019, entre otras.

Supuestos fácticos que a juicio de la Sala no se encuentran acreditados en el asunto bajo estudio, pues a partir de las pruebas obrantes en el expediente, no es posible colegir que el señor Yimmy Murillo se encuentre en situación de vulnerabilidad o que carezca de ingresos económicos para asumir los costos del trámite requerido en aras de obtener la indemnización que pretende ante compañía aseguradora.

Véase que de la historia clínica aportada junto a la demanda, se evidencia que al actor le fue asignado como diagnóstico de egreso "*S525 fractura de la epífisis inferior del radio"*. En la misma, el médico tratante consignó que al señor Yimmy Murillo se le dio de alta por cirugía de mano, refiriendo que *"puede realizar labores, ejercicio, fuerza"*.

Por su parte, La Previsora S.A, en orden a controvertir la afirmación del actor, *-quien someramente indicó en la demanda no contar con recursos económicos-,* acreditó que el señor Yimmy Murillo se encuentra afiliado al régimen contributivo en calidad de cotizante. Aspecto que en principio, permite colegir que el actor continúa desempeñado sus actividades laborales y recibiendo ingresos económicos, pues tampoco demostró o siquiera refirió encontrarse incapacitado en la actualidad.

En igual sentido, tampoco se evidencia que el demandante se encuentre padeciendo afectaciones médicas de tal entidad que lo ubiquen en un estado de debilidad manifiesta o en graves condiciones de vulnerabilidad, como presupuestos habilitantes de la intervención del juez de tutela. Tesis que ha sido reiterada por la Corte Constitucional en sentencia T-195 de 2024, en los siguientes términos:

> *"En el caso concreto, si bien el tutelante afirmó haber quedado con "múltiples limitaciones y complicaciones para desempeñar cualquier trabajo" debido a la fractura en el tobillo derecho sufrida en el accidente, la cual fue tratada quirúrgicamente en la Clínica de Fracturas Las Victorias, no se identifica ningún elemento en el expediente que permita dar por probada la incapacidad económica del accionante. (...)*
>
> *Por lo anterior, la Sala no encuentra demostrada la incapacidad económica del accionante. Tampoco encuentra probado el dicho del accionante según el cual las secuelas del accidente en el que se fracturó el tobillo derecho le han impedido trabajar para obtener los recursos necesarios para sufragar los honorarios que deben pagarse a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar para que revise el dictamen de pérdida de capacidad laboral de primera oportunidad" ...*

De manera que la Sala no encuentra acreditado el estado de indefensión en que el A-quo fundamentó el amparo concedido, pues es claro que la entidad aseguradora cumplió con el deber de calificar al actor en primera oportunidad, y de los elementos aportados, se observa que se dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 0,00%.

Por consiguiente, la Sala **REVOCARÁ** la sentencia No. 119 del 14 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado 9° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, y en su lugar, **NEGARÁ** el amparo deprecado por el señor Yimmy Murillo contra La Previsora S.A.

Sin más consideraciones, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA, SALA DE DECISIÓN PENAL**, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- REVOCAR** la sentencia No. 119 del 14 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas

de Seguridad de Cali, que resolvió amparar el derecho fundamental a la seguridad social del señor Yimmy Murillo.

**SEGUNDO. - NEGAR** la acción de tutela instaurada por el señor Yimmy Murillo contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO. -** Contra la presente decisión no procede recurso alguno. En firme esta providencia, envíese el expediente al H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

**Cópiese y cúmplase,**

**Los Magistrados,**

**SOCORRO MORA INSUASTY**
-Magistrada-
76001318700920250012401

**LEOXMAR BENJAMIN MUÑOZ ALVEAR**
-Magistrado-
76001318700920250012401

**ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR**
-Magistrado Ponente-
76001318700920250012401

**Esta providencia se firma digitalmente, conforme lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11532, en concordancia con el Decreto 491 de 2020, artículo 11**

TRIBUNAL SUPERIOR
Medellín

*"Al servicio de la Justicia y de la Paz Social"*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**TRIBUNAL SUPERIOR**
**DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**
**SALA DE DECISIÓN CONSTITUCIONAL**

| | |
|---|---|
| **Lugar y fecha** | Medellín, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026). |
| **Proceso** | Acción de tutela. |
| **Radicado** | 05001310901020250022201. |
| **Accionante** | Franky Norbey Restrepo Rodríguez. |
| **Accionado** | La Previsora S.A. Compañía de Seguros |
| **Providencia** | Sentencia No. 005 /Acta No. 007. |
| **Tema** | Pago honorarios juntas de calificación de invalidez. |
| **Decisión** | Revoca y declara improcedente. |
| **Ponente** | Luis Orlando Palomá Parra |

## OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Resuelve la Sala la impugnación promovida por la apoderada judicial de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en oposición al fallo de tutela del 12 de noviembre de 2025, mediante el cual, el Juzgado Diez (10) Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, amparó el derecho fundamental a la seguridad social de Franky Norbey Restrepo Rodríguez.

## HECHOS

Franky Norbey Restrepo Rodríguez solicitó a La Previsora S.A. Compañía de Seguros que realizara valoración médica con el fin de establecer el grado de pérdida de capacidad laboral (PCL) con ocasión de accidente de tránsito acaecido el 16 de marzo de 2025 a bordo del vehículo con placas EMS-33H, el cual se encontraba amparado por la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) No. 4308005722902000.

La entidad aseguradora realizó la valoración el 1 de octubre de 2025 y otorgó un 0% de PCL, decisión que fue recurrida por el actor para que se tengan en cuenta los siguientes diagnósticos:

"*S420 – Fractura de la Clavicula.*
*S069 – Traumatismo intracraneal, no especificado.*
*S299 – Traumatismos del torax, no especificado.*
*S368 – Traumatismo de otros órganos intraabdominales."*[1]

Sin embargo, la accionada se ha negado a cubrir los costos de la valoración ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia para que se surta el trámite del recurso interpuesto.

El actor afirmó que, si bien se encuentra afiliado al régimen contributivo, no cuenta con capacidad de pago debido a sus obligaciones económicas, razón por la cual acudió a la demanda de tutela con la pretensión que se amparen sus garantías

[1] Expediente Digital, Rad. 05001310901020250022201-Archivo003AccionTutela.

fundamentales y, en consecuencia, se ordene a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a realizar el pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia y, en caso que se recurra el referido dictamen proferido por la entidad, asuma los costos asociados frente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

## ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS

Mediante auto del 31 de octubre de 2025, el juez de primer grado avocó conocimiento de la tutela, vinculó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, y dispuso el traslado de la demanda a efectos que la accionada y vinculada se pronunciaran en relación con los hechos y pretensiones descritos en el libelo.

Se allegaron los siguientes informes:

1. La Abogada Principal de la Sala Tercera de Decisión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia manifestó que, una vez revisadas las bases de datos de información de la entidad, se evidenciaron las siguientes solicitudes a nombre de Franky Norbey Restrepo Rodríguez:



Agregó que, el 29 de agosto de 2025, se realizó devolución del expediente al accionante debido al no cumplimiento de requisitos mínimos que debe contener el mismo para solicitar dictamen ante la Junta, como se indica a continuación:



**REQUISITOS FALTANTES**

-Carta dirigida a la entidad que se le va a solicitar y/o a reclamar, donde se les notifica el inicio de calificación en la Junta Regional e informándoles para que se requiere dicha calificación (**ESPECIFIQUE EL MOTIVO POR EL CUAL SE QUIERE HACER CALIFICAR**), esta carta debe contar con sello de recibido de la entidad, si es por fuera de la ciudad enviarla por correo certificado y se anexa a la carta la guía de envío, la carta firmada por la persona a calificar.

- Carta dirigida a la Junta Regional, donde el solicitante manifieste que no ha iniciado trámite de Calificación, e informando que la calificación se requiere para (**ESPECIFIQUE EL MOTIVO POR EL CUAL SE QUIERE HACER CALIFICAR**), y firmada por la persona a calificar.

-. Realizar el pago de los honorarios por valor de un SMMLV del año en curso, el cual equivale a un valor de **$1.423.500** a la **Cuenta de Ahorros Bancolombia número 37917364231- Convenio 49100 – Referencia: Cédula del paciente**. Este soporte se debe adjuntar en original.

En atención a que no se ha radicado ninguna otra solicitud por parte del accionante o Previsora S.A. Compañía de Seguros en su favor, solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio al interior de la acción constitucional.

## FALLO IMPUGNADO

El Juzgado Diez (10) Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, mediante fallo del 12 de noviembre de 2025, dio aplicación a la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, amparó el derecho fundamental a la seguridad social de Franky Norbey Restrepo Rodríguez y, en consecuencia, dispuso:

"(…)

*SEGUNDO: Se ORDENA, al Director y/o Representante Legal o a quien haga sus veces y al doctor RAMÓN GUILLERMO ANGARITA LAMK, quien ostenta la calidad de Presidente de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS- que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles, contadas a partir de la notificación de la presente decisión, procedan a realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la nueva calificación de invalidez laboral y así mismo sufragar los honorarios de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, así como los de la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, -de ser necesario- mismos que serán también asumidos por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con la finalidad de que se defina la situación de pérdida de capacidad laboral del ciudadano FRANKY NORBEY RESTREPO RODRÍGUEZ.*

(…)"[2]

## IMPUGNACIÓN

La apoderada judicial de La Previsora S.A., impugnó el fallo de tutela bajo el argumento que la entidad no tiene obligación de impugnar el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido en

[2] Expediente Digital, Rad. 05001310901020250022201-Archivo024SentenciaTutela.

primera oportunidad, toda vez que la normativa establece que dicho gasto debe ser asumido por el solicitante salvo que este se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Agregó que, en casos en que el accionante decide impugnar el resultado inicial del dictamen practicado, la responsabilidad de asumir los costos asociados al recurso no recae automáticamente en la aseguradora encargada del SOAT, sino que debe ser asumida por la parte interesada en solicitar la revisión.

Concluyó señalando que existen indicios suficientes frente a la capacidad económica del accionante, ya que, de conformidad con lo registrado en el RUAF, este se encuentra afiliado al régimen contributivo y, por ende, se puede interpretar que se encuentra devengando un salario.

## CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 1069 del 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en armonía con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnación propuesta contra el fallo emitido por el Juzgado Diez (10) Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.

Señala el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991, que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos contemplados en la ley; amparo que solo procederá si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, corresponde a esta Sala determinar si la carga impuesta por parte de La Previsora S.A. Compañía de Seguros frente al pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia para la remisión del expediente y posterior valoración de pérdida de capacidad laboral vulnera los derechos fundamentales de Franky Norbey Restrepo Rodríguez, bajo el entendido que se requiere de dicho dictamen para proseguir con el trámite de reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente.

A efecto de resolver el asunto puesto a consideración, es pertinente traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional frente al principio de subsidiariedad, ya que dicha corporación ha indicado que: "*conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable*"[3], dado que el carácter subsidiario de la acción, "*permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos*

[3] Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018 – M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

*ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos*"[4]

Por esta razón, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en el sistema judicial para la protección contra la situación que presuntamente amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

De hecho, fue el mismo legislador quien mediante el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció las causales específicas de improcedencia de la tutela, dentro de las cuales se encuentra, entre otras, "*Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante*."

Conforme a estos preceptos legales y jurisprudenciales, se entiende que uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela es el denominado requisito de subsidiariedad, el cual implica que el accionante no puede pretender acudir a la acción constitucional cuando existan otros medios de defensa judiciales o administrativos mediante los cuales pueda alcanzar las pretensiones expuestas ante el Juez de tutela.

[4] Véase Sentencias T-603 de 2015 y T-580 de 2006 de la Corte Constitucional.

Sobre el referido principio, la Corte Constitucional advirtió que, de existir otros medios de defensa judicial, se debe recurrir a ellos, so pena que la acción de tutela se convierta en un recurso expedito para variar la competencia de los jueces ordinarios[5].

En conclusión, se insiste en que este medio de defensa no supone el desplazamiento de las vías ordinarias, no puede ser tenido como un mecanismo alterno para no agotar las figuras otorgadas por la ley ni puede ser planteado en escenarios hipotéticos, ya que se requiere i) acreditar la vulneración de derechos constitucionales fundamentales; ii) que dicha vulneración sea derivada de la acción u omisión de una autoridad o por particulares y; iii) que se esté ante la existencia de un perjuicio irremediable.

Descendiendo las anteriores consideraciones al caso en concreto, el actor pretende que la entidad accionada asuma el pago de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia para el estudio del recurso interpuesto frente al dictamen inicialmente establecido y continuar así con el trámite de reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente, asunto para el cual el legislador dispuso de otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces como la jurisdicción ordinaria civil, pues a través de esta se puede condenar a las compañías aseguradoras a reconocer las prestaciones previstas en las respectivas pólizas de seguros conforme a lo establecido en el artículo 590 del Código General del Proceso.

[5] Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 2005 – M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que "*las disputas sobre el titular de la obligación del pago del dictamen de pérdida de capacidad laboral requerido para determinar la indemnización a cargo de una aseguradora del SOAT son de carácter contractual y, prima facie, de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, en la Sentencia T-336 de 2020 indicó que, teniendo en cuenta que las normas aplicables al SOAT están consagradas en el Decreto 056 de 2015, el Decreto Ley 633 de 1993 y en las disposiciones que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de Comercio, el conflicto debería ser resuelto por la jurisdicción ordinaria civil, "en tanto el Legislador previó la posibilidad de acudir a varias clases de procesos para el efecto, los cuales se encuentran previstos en el Código General del Proceso y dependen del tipo de controversia originada en la relación de aseguramiento*"[6] (subrayado fuera del texto original).

Empero, la máxima autoridad constitucional también ha establecido posibles excepciones en que el juez constitucional puede intervenir para solucionar controversias originadas de cumplimiento de contratos de seguros, como cuando: *"(i) el asunto bajo examen trasciende la órbita económica e impacta los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional; (ii) el accionante se encuentra en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable*"[7].

Sin embargo, en el caso en concreto no se acreditó que el accionante sea un sujeto de especial protección en atención a sus

[6] Corte Constitucional, Sentencia T- 195 de 2024. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
[7] Corte Constitucional, Sentencia T- 027 de 2022. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

condiciones de salud o que se encuentre en condiciones económicas precarias, ya que, si bien Franky Norbey Restrepo Rodríguez manifestó no contar con recursos económicos suficientes, no allegó prueba siquiera sumaria de ello, por lo que se advierte que la presente discusión es eminentemente económica y, por ende, se debe dirimir ante la jurisdicción ordinaria conforme lo señalado previamente.

De conformidad con lo anterior, al no cumplirse con los requisitos de procedibilidad establecidos por la Corte Constitucional, y no acreditarse la existencia de un perjuicio irremediable, esta Sala revocará el fallo de primera instancia que amparó el derecho fundamental a la seguridad social de Franky Norbey Restrepo Rodríguez y, en su lugar, declarará la improcedencia de la presente acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,** en Sala de Decisión Constitucional,

**RESUELVE**

**Primero. – Revocar** el fallo impugnado de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído y, en su lugar, **declarar** la **improcedencia** de la acción de tutela invocada por Franky Norbey Restrepo Rodríguez.

**Segundo. –** Notificar conforme al artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**Tercero. –** Enviar esta actuación a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**Cuarto**. - Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

**Notifíquese y Cúmplase.**

**LUIS ORLANDO PALOMÁ PARRA**
**Magistrado**

**JOHN JAIRO GÓMEZ JIMÉNEZ**
**Magistrado**

**MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS**
**Magistrado**

**Firmado Por:**

**Luis Orlando Paloma Parra**
**Magistrado**
**Sala 005 Penal**
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Gomez Jimenez**
**Magistrado**
**Sala 006 Penal**
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Miguel Humberto Jaime Contreras**
**Magistrado**
**Sala 007 Penal**
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
Código de verificación:
**cfd2639d02345a3a237c780b380da7b1d9043d9666402fb2422d95c73a58acaf**
Documento generado en 19/01/2026 03:32:06 PM
**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**
**https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica**